

1010670-90.2022.8.26.0008

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Roseleine Belver dos Santos Ricci

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... impedindo o IMEI do celular por suposta perda, roubo ou furto (fls. 11), sendo cabível a inversão do ônus da prova.

Incumbia a ré, desta forma, demonstrar a legalidade do procedimento de bloqueio do celular do autor. Sobre isso, a ré limitou-se a afirmar que não houve bloqueio, trazendo a consulta de fls. 45, em que inexistente restrição no celular.

Não obstante, a alegação da parte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VIII - Tatuapé

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Santa Maria nº 257, São Paulo - SP - cep 03085-000

1010670-90.2022.8.26.0008 - lauda

CONCLUSÃO

Em 29 de novembro de 2022

Faço estes autos conclusos ao(à)

MM(a.). Juiz(a) de Direito

Dr(a). Roseleine Belver dos Santos Ricci

Eu, _____, DIEGO CASTANHO LIGUORI, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1010670-90.2022.8.26.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Douglas Pires de Oliveira

Requerido:

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Vistos.

Trata-se de ação de indenização.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95.

O processo comporta julgamento antecipado de seu mérito, perfeitamente possível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Além de não ter vedação expressa, pois até o art. Lei 9.099/95 fala em julgamento antecipado, cabe ao Magistrado, destinatário da prova, analisar o caso concreto.

Importa consignar, de pronto, que entre as partes há verdadeira relação de consumo, uma vez que a requerida é fornecedora de serviços, enquanto que o autor é o destinatário final destes. Assim, se o requerente encaixa-se no conceito de

consumidor a teor do previsto no Art. 2º da Lei 8.078/90, também é certo que a parte ré igualmente encaixa-se na definição de fornecedora, de acordo com o Art.

3º, daquela mesma lei, uma vez que é pessoa jurídica que desenvolve atividade de comercialização de produtos e/ou serviço no mercado de consumo.

Desta forma, aplica-se ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, o que faz

com que o litígio seja inteiramente analisado tendo em vista as regras e princípios que emergem da legislação consumerista, onde a parte autora é, incontestavelmente, vulnerável frente a outra.

O pedido é parcialmente procedente.

Pleiteia o autor, indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, em decorrência de bloqueio indevido de seu aparelho telefônico por parte da requerida.

Determina a Lei nº. 8.078/90 ser direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência" (artigo 6º, inciso VIII).

A alegação do autor é verossímil, tendo em vista os fatos narrados por ele, bem como os documentos juntados aos autos, tendo acostado consulta que demonstra a restrição que fora imposta pela ré impedindo o IMEI do celular por suposta perda, roubo ou furto (fls. 11), sendo cabível a inversão do ônus da prova.

Incumbia a ré, desta forma, demonstrar a legalidade do procedimento de bloqueio do celular do autor. Sobre isso, a ré limitou-se a afirmar que não houve bloqueio, trazendo a consulta de fls. 45, em que inexistente restrição no celular.

Não obstante, a alegação da parte requerida é pouco verossímil, pois o documento foi emitido pela ré em data recente (29/08/2022 - fls. 45), enquanto o do autor corresponde ao período dos fatos narrados na inicial (05/08/2020 - fls. 11).

Indicando, que é provável que a ré tenha emitido a consulta em período posterior a retirada da restrição, o que não desqualifica a documentação e fatos narrados pelo autor.

Portanto, considera-se que a ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a legalidade da restrição ocorrida no período dos fatos narrados.

Quanto aos danos materiais, o efetivo prejuízo patrimonial, corresponde ao valor que fora pago pelo celular que se tornou inutilizável com o bloqueio promovido pela ré, conforme valor constante na nota fiscal (R\$ 1.110,00 - fls. 10) e não ao do celular novo, que vai além do dano sofrido.

Quanto aos lucros cessantes, que seriam decorrentes do bloqueio, não é possível vislumbrá-los, visto que não ficaram devidamente demonstrados, pois a mera juntada das notas fiscais para efeito de comparação de queda de rendimentos (fls. 16/19), não é hábil para demonstrar efetivamente se a perda de rendimentos decorreu da falta do uso do celular e tampouco que o autor não poderia ter suprido o prejuízo, com uma nova linha telefônica.

Os elementos dos autos ainda denotam danos na esfera moral, tendo em vista o bloqueio injustificável inutilizou o celular do autor e causou-lhe transtornos, prejuízos e perda de tempo que superam o mero dissabor cotidiano.

Quanto aos danos morais, sabe-se que: 'o simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se a infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte' (Enunciado 25 do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital Boletim 2481 da AASP grifos na citação).

Não se trata de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada e que, no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág. 105).

Sobre dano moral, diz Carlos Alberto Bittar que na "concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação... o dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em *damnum in re ipsa*. Ora, trata-se de presunção absoluta ou *iure et de iure*, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da

orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral" (Reparação Civil por Danos Morais, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., págs. 202/204).

A mensuração do dano extrapatrimonial tem se constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Ed. Revista dos Tribunais, 4ª ed., p. 186).

A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos da personalidade" (ob. cit., p. 199).

Há, assim, que observar o princípio da lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri Filho, ob. cit., p. 116).

Com base nesses critérios, o valor é arbitrado em R\$ 4.000,00, o que atende aos critérios epigrafados e a natureza pedagógica da indenização. O sofrimento não pode se converter em móvel de "lucro capiando", nem a indenização pode se transformar em símbolo, sem caráter punitivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. Condeno o réu a pagar ao autor o montante de R\$ 1.110,00, atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do bloqueio (01/08/2020), com juros legais de 1% ao mês desde a citação. Condono o réu a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R\$ 4.000,00, atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a fixação, com juros legais de 1% ao mês desde a citação.

Deixo de condenar a vencida nas verbas da sucumbência nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

a) o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias úteis;

b) Em caso de recurso, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, deverá ser comprovado o recolhimento, sob pena de deserção:

b.1) da taxa judiciária de ingresso no importe de 1% sobre o valor ATUALIZADO da causa (observado o valor mínimo de 5 UFESPs); somada a

b.2) da taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor ATUALIZADO fixado na sentença ou, se não houver condenação, 4% sobre o valor ATUALIZADO da causa (em ambos os casos observado o valor mínimo de 5 UFESPs).

O recolhimento da soma das parcelas "b.1" e "b.2" deverá ser feito em guia DARE-SP, código 230-6

b.3) além das despesas processuais atualizadas referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/carta AR unipaginada - guia do F.E.D.T.J. - código 120-1; diligências de Oficial de Justiça - guia GRD; expedição de carta precatória - guia DARE - código 233-1; taxas para pesquisas nos sistemas conveniados, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD - guia do F.E.D.T.J. - código 434-1); entre outras, nos termos do Comunicado CG nº 1530/2021 e 489/2022.

b.4) Caso haja mídia eletrônica juntada no processo (CD/DVD/pendrive), deverá ser recolhida também a taxa relativa às despesas de porte de remessa e retorno por volume = R\$ 43,00 (guia F.E.D.T.J., código 110-4);

Dispensada a indicação e publicação do preparo, o recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores,

nos termos dos Comunicados CG nº 916/16 e nº 489/2022.

c) efetuado o pagamento voluntário mediante depósito judicial, fica desde já deferida a expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do credor, devendo ser indicada a forma pretendida para levantamento ou transferência, o que será certificado no processo após a sua efetivação;

d) Após o trânsito em julgado, as partes terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para retirar os documentos originais juntados no decorrer do processo, assim como mídias (CD/DVD/pendrive), sob pena de inutilização.

e) Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.CSão Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA